

[별표 7] 현지 및 위탁시험 요령

1. 현지 재배시험

1.1 심사를 위한 사전검토

- (1) 재배심사관은 사전에 출원인이 조사한 특성에 대해 자료, 실측치 등에 대해서 적절한 품종특성표의 작성여부를 검토하여야 한다.
- (2) 재배심사관은 대조품종과의 구별성 판단에 중점을 두되 균일성 및 안정성에 있어서는 통계분석 등의 자료를 검토한다. 그 외에 필요하다고 판단되면 시험포장의 현지확인 조사를 할 수 있다.
- (3) 재배심사관은 현지 재배시험이 가능한지 포장상태나 시료의 준비상황 등을 점검하여 현지 재배시험의 가능여부를 판단하여야 한다.

1.2 현지 재배시험 계획통보

재배심사관은 출원인에게 미리 별지 제22호서식에 따라 재배시험 계획을 통보한다.

1.3 현지 재배시험 계획수립

1.3.1 출원인의 준비사항

재배심사관 또는 현지조사 담당자는 현지 재배시험 계획에 따라 출원품종에 대한 특성조사를 위하여 아래의 항목에 대하여 품종별로 재배시험 및 특성조사 계획을 작성하여야 한다.

- (1) 현지 재배시험을 실시하기 위하여 출원인이 수행할 시험방법
 - ① 재배시기 및 방법
 - ② 시험구의 설정방법
 - ③ 대조품종 및 특성별 표준품종
 - ④ 출원인이 사전에 조사하여야 할 특성항목 및 그 조사방법 등
 - ⑤ 출원인이 준비하여야 할 표본, 사진 등의 자료의 모든 것
- (2) 현지 재배시험의 실시 시기 및 장소

1.4 현지 재배시험 방법

- (1) 재배심사관 또는 현지 재배시험 담당자는 현지조사 실시시기에 조사가 가능한 특성에 대해서는 출원인의 입회하에 현지에서 조사를 하거나 출원인으로 하여금 직접 조사하게 할 수 있다.
- (2) 재배심사관 또는 현지 재배시험 담당자는 현지포장에서 조사가 종료된 후 실내분석 등의 조사가 필요한 특성에 대해서는 조사대상 특성의 종류, 조사방법, 제출자료 및 표본 등에 대하여 출원인이 하여야 할 일에 대하여 필요한 조

치를 취하여야 한다.

1.5 현지 재배시험 결과 송부

- (1) 현지조사가 종료되면 조사를 수행한 재배심사관, 현지 재배시험 담당자 또는 출원인(육성자)은 조사가 종료되는 즉시 현지조사 결과를 정리하여야 한다.
- (2) 출원인(육성자)이 조사한 경우는 그 결과를 특성조사 종료 후 2개월 이내에 담당 재배심사관 또는 현지 재배시험 담당자에게 송부한다.

1.6 현지 재배시험 포장의 관리

- (1) 현지 재배시험 포장은 재배심사관 또는 재배시험 담당자가 정한 지역의 포장에서 실시하며 해당 포장에 대해서는 외부인의 출입을 통제할 수 있는 장소이어야 한다.
- (2) 시험 중인 출원품종과 대조품종의 표찰에 대해서는 품종명을 기입하지 않고 시험 번호로 표기한다.
- (3) 다만, (1), (2)의 경우 출원인이 기밀을 이유로 원하는 경우는 예외로 할 수 있다.

2. 위탁시험

2.1 위탁 재배시험 계획수립

재배심사관은 위탁 재배시험을 실시하여야 할 출원품종에 대하여 아래의 항목과 관련된 사항을 품종별로 계획을 작성하여야 한다.

- (1) 재배시험의 방법
 - ① 재배시기, 재배방법, 시험구의 설정방법
 - ② 대조품종 및 표준품종
 - ③ 조사특성 및 그 조사방법 등
- (2) 위탁시험에 대한 재배심사관 또는 위탁 재배시험 담당자의 현지 조사계획(시기 등)
- (3) 위탁시험 결과 보고내용 및 요령

2.2 위탁 재배시험 계획의 협의

재배심사관은 그 계획을 작성하는데 있어서 필요한 경우 위탁 재배시험 담당자와 계획

을 협의할 수 있다.

2.3 위탁 재배시험 계획의 통보

- (1) 재배심사관은 위탁시험을 담당할 기관의 장에게 별지 제23호서식에 따라 『위탁 재배시험 계획서』를 통지하여야 한다.
- (2) 재배심사관은 시험계획을 통보할 때 시험 종료 후의 결과보고서 제출시에 필요한 성적 및 그 밖의 요구사항을 함께 통보하여야 한다.
- (3) 재배심사관은 시험 종료 후 해당 품종의 구별성·균일성·안정성(DUS) 요건을 심사하는데 필요한 조사방법 및 서술방법 등을 자세히 통보하여야 한다.

2.4 위탁 재배시험 포장 현지조사

- (1) 재배심사관 또는 위탁 재배시험 담당자는 위탁 재배시험 현지포장의 조사를 위해 최소한 1작기 이상 방문하여 필요한 사항을 점검하여야 한다.
- (2) 위탁 재배시험 담당자는 출원품종과 대조품종과의 특성이 뚜렷이 발현되는 시기에 재배심사관이 현지 방문할 수 있도록 사전 통보한다.
- (3) 재배심사관이 현지에서 점검하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - ① 재배시험이 사전 계획에 따라 수행되고 있는지의 여부
 - ② 특성이 발현되는 적정시기에 조사가 진행되고 있는지의 여부
 - ③ 필요한 경우, 재배심사관은 재배시험 및 특성조사 담당자로 하여금 식물체나 종자 표본 등에 대하여 준비를 하도록 요청
 - ④ 균일성 및 안정성에 대해서는 시험포장에서 직접 육안 관찰에 의한 확인
 - ⑤ 그 밖의 위탁 재배시험 담당자의 설명이 필요하다고 판단되는 사항에 대한 필요한 조사

2.5 위탁 재배시험 결과송부

- (1) 위탁 재배시험이 종료되면 위탁 재배시험 담당자는 즉시 출원품종의 위탁 재배시험 계획 통보시 함께 송부한 시험결과 정리요령 및 별지 제24호서식을 활용하여 위탁 재배시험 결과서를 송부하여야 한다.
- (2) 위탁 재배시험 담당자는 재배시험이 종료되면 매년의 시험결과에 대한 성적을 정리하여 통보하여야 한다. 다만, 재배심사관이 2년차 시험이 완료될 때 제출하도록 별도의 요구가 있는 경우는 2년차 시험이 종료되는 시기에 시험결과를 일괄 송부할 수도 있다.
- (3) 재배심사관은 시험기간 중 매년 시험결과를 통보받을 필요가 없다고 판단되는 경우는 시험이 최종적으로 종료되는 시점에 최종 성적을 통보해 주도록 요청할 수도 있다.

2.6 위탁 재배시험 포장 및 시험성적의 관리

- (1) 출원품종에 대한 위탁 재배시험은 외부인의 출입을 통제할 수 있는 장소에서 실시하여야 하며 만일 출원인(육성자)이 재배시험 중인 자신의 출원품종을 관찰하고자 하는 경우 위탁 재배시험 담당자는 이를 재배심사관에게 통보하고 협의를 하여야 한다.
- (2) 위탁 재배시험 담당자는 다른 재배시험 포장에서 행사 등으로 인해 외부인의 출입이 있는 경우는 출원품종의 재배시험 포장을 공개하여서는 아니 된다.
- (3) 위탁 재배시험 담당자는 출원품종과 대조품종 및 표준품종의 표찰에 대해서는 품종명을 기입하지 않고 반드시 시험번호로 표기한다.
- (4) 위탁 재배시험 담당자는 재배시험 실시결과 얻어진 특성조사 내용을 출원품종의 품종명을 기재하여 시험연구 보고서나 논문, 팜플릿, 리플렛을 비롯한 그 밖의 인쇄물 등을 이용하여 대외로 공개해서는 아니 된다.